



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 8/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: 0016673.989.25-7
REPRESENTANTE: Serget Mobilidade Viária Ltda.
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Avaré.
ASSUNTO: Representação formulada em face do Edital do Edital do Pregão Eletrônico nº 113/2025, Processo nº 189/2025, certame voltado ao registro de preços para “eventual contratação futura de empresa para a prestação de serviços de sinalização viária vertical e horizontal, implantação de lombadas e dispositivos redutores, instalação de abrigos de táxi e ônibus e pavimentação”.
ADVOGADOS: Renan Oliveira Ribeiro (OAB/SP 373.456) e Antônio Henrique Gabriel (OAB/SP 341.590).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SINALIZAÇÃO VIÁRIA. INSTALAÇÃO DE ABRIGOS E PAVIMENTAÇÃO. AGLUTINAÇÃO. JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO A CONSÓRCIOS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUBCONTRATAÇÃO. PERTINÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SERVIÇOS QUE DEMANDAM ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DIVERSA. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Serget Mobilidade Viária Ltda. impugnou o Edital do Pregão Eletrônico nº 113/2025, Processo nº 189/2025, certame instaurado pela Prefeitura Municipal de Avaré visando ao registro de preços para ‘eventual contratação futura de empresa para a prestação de serviços de sinalização viária vertical e horizontal, implantação de lombadas e dispositivos redutores, instalação de abrigos de táxi e ônibus e pavimentação’.

A Representante sustentou, em síntese, que a modelagem do Edital promoveria aglutinação indevida de serviços distintos com julgamento por menor preço global (sinalização viária vertical e horizontal, implantação de lombadas e dispositivos redutores, instalação de abrigos de táxi, ônibus e



pavimentação), em substituição à disputa por lotes, circunstância que excluiria empresas especializadas em apenas parte do escopo.

Acrescentou que o Edital veda a participação de consórcios, sem motivação idônea, como também a possibilidade de subcontratar, o que concentraria a disputa em poucos ofertantes.

Pediu, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Na Sessão de 10/9/2025, o E. Tribunal Pleno concedeu a liminar pleiteada, suspendendo o andamento do processo licitatório e requisitando da Prefeitura informações sobre o teor da reclamação, para análise sob o rito da Cautelar em Procedimentos de Contratação.

No prazo fixado, a Municipalidade veio aos autos anexar esclarecimentos.

Nesse sentido, assegurou que a aglutinação dos itens licitados e o julgamento por menor preço global decorrem de decisão técnica e estratégica, respaldada em Estudo Técnico Preliminar (ETP), que teria demonstrado a interdependência e complementariedade dos serviços, de modo que sua execução conjunta seria tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa. Argumentou que a fragmentação do objeto em múltiplos lotes poderia gerar dificuldades de coordenação e fiscalização, perda de economia de escala e aumento do custo administrativo, contrariando os princípios da eficiência e da economicidade.

No tocante à vedação à participação de consórcios, a Prefeitura justificou a medida com base na complexidade do objeto licitado, salientando que a execução integrada dos serviços demandaria gestão unificada e responsabilidade única, de modo a evitar conflitos de cronograma, descontinuidade na execução e diluição de responsabilidades entre contratadas. Asseverou que a vedação foi devidamente motivada, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021 e que o mercado dispõe de empresas com plena capacidade



técnica e operacional para execução integral do objeto, inexistindo, portanto, restrição indevida à competitividade.

Os autos seguiram para o DIPE, que se manifestou conforme o entendimento da sua Área Técnica de Engenharia, no sentido da improcedência da representação.

Em acréscimo, propôs recomendações à Prefeitura para que retifique as exigências de qualificação técnica¹, permita a subcontratação dos serviços de instalação de abrigos e complemente o Estudo Técnico Preliminar, justificando a restrição à participação de consórcios e o uso do Sistema de Registro de Preços, assim como o Termo de Referência, conferindo maior detalhamento dos serviços que serão realizados.

O d. MPC convergiu em igual conclusão, propondo, adicionalmente, a aplicação da pena pecuniária prevista no art. 104, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 709/193, tendo em vista o descumprimento de parte das determinações endereçadas à Prefeitura por ocasião da ordem de suspensão do certame

É a síntese do necessário.

MRL

¹ Tendo em vista que o serviço de fresagem não tem relevância financeira na contratação e não há demonstração de relevância técnica no TR; há confusão entre a comprovação profissional e a operacional; a exigência de comprovação de vínculo do profissional ainda na fase de habilitação extrapola os preceitos legais.



VOTO

Conforme apurado na instrução processual, a versão inicial do Edital previa cinco lotes (serviços preliminares; lombadas e reparos; abrigos; sinalização; e controle tecnológico), posteriormente unificados em um único bloco de serviços, com redução do escopo de sinalização e do valor total estimado do certame.

O Parecer do DIPE assinala que, embora fosse possível a divisão, há correlação operacional entre as parcelas principais (pavimentação e sinalização), executadas de forma sequencial e passíveis de gestão comum, não se identificando, por si, restrição desarrazoada à competição.

Ainda assim, ressalto a avaliação proposta pela área de Engenharia daquele Departamento, que compreendeu que os serviços de instalação de abrigos de ônibus e táxi, os quais representam cerca de 19% do total estimado do objeto e não foram exigidos dentre os requisitos de qualificação técnica, apresentam características que particularizam a correspondente execução, mais aproximada às atividades de edificação, que não se abstraem de pronto do objeto genericamente lançado e, com isso, justificam a subcontratação parcial do objeto, ao menos como hipótese alternativa a ser oferecida à futura contratada.

E, diante do silêncio do Edital sobre a possibilidade de terceirização de parcelas não essenciais do contrato, é aqui que parte das impropriedades suscitadas pela Representante para mim se confirma.

Com isso, compete à Prefeitura revisar o Edital, a fim de incluir, se mantida a agregação dos serviços de instalação de abrigos, hipótese autorizando a respectiva subcontratação, como medida de ampliação da competitividade sem afetar a unidade gerencial do contrato.

No que concerne à vedação à participação de consórcios, acompanho o entendimento manifestado pelo DIPE e pelo douto Ministério Público, no sentido de que a restrição imposta mostra-se legítima e proporcional



às peculiaridades do objeto, que não ostenta elevada complexidade técnica ou operacional que justifique a atuação conjunta de diversas empresas.

Ademais, restou demonstrado que a Administração também levou em conta as condições do mercado, constatando a existência de número razoável de potenciais licitantes aptos à execução integral, de modo que eventual necessidade de complementariedade pode ser suprida mediante subcontratação, razão pela qual a insurgência não merece acolhida.

Por fim, acolho as pertinentes observações do DIPE, consignando recomendação à Prefeitura para que proceda à complementação do Estudo Técnico Preliminar (ETP), fundamentando a restrição à participação de consórcios e a adoção do Sistema de Registro de Preços, como também promova maior detalhamento dos serviços que serão realizados, reavaliando as exigências de qualificação técnica, conforme consta do referido Parecer técnico.

Nesse contexto, **na conformidade dos elementos de análise expostos pelo DIPE e d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação apresentada por Serget Mobilidade Viária Ltda., determinando à Prefeitura Municipal de Avaré que retifique a redação de seu Edital, a fim de incluir, se mantida a agregação dos serviços de instalação de abrigos de ônibus e táxi, hipótese autorizando a respectiva subcontratação, sem prejuízo de também observar as recomendações exaradas no corpo do Voto.**

Sendo esse o julgamento, devem Representante e Representada, na forma regimental, dele ser intimados, em especial a mencionada Prefeitura, a fim de que, ao elaborar novo Instrumento Convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a devida publicidade com a reabertura dos prazos, na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro